



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KP Timur Curah Rt. 03 Rw. 02 Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, Prov. Jawa Timur / Jalan Suka Maju Perumahan Rabani Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Dalam Perkara ini Terdakwa ditahan karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 06 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hndphone Iphone XR 64 Gb warna hitam, dengan nomor seri DX4YN4HWKXKN dan No Imei : 35 307110 9700041,1 (satu) buah kartu sim Indosat nomor 085748467297, **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) akun Instagram atas nama akun “anjingh2023” dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/anjingh2023/> yang telah diekstrak ke dalam 1 (satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun instagram atas nama akun “[REDACTED]1” dengan alamat tautan [https://www.instagram.com/\[REDACTED\]1/?next=%2F](https://www.instagram.com/[REDACTED]1/?next=%2F) yang telah diekstrak kedalam 1(satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun elektronik mail dengan alamat [REDACTED]26@gmail.comdengan alamat tautan <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox> berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun elektronik mail dengan alamat “[REDACTED]@icloud.com “ dengan alamat tautan <https://www.icloud.com/>berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi A1 warna hitam, dengan No Imei : 866681063506364, Imei 2 : 866681063506372, 1 (satu) buah kartu sim Indosat nomor 085787516700, **dikembalikan kepada saksi [REDACTED]**

- 1(satu) akun Instagram atas nama akun “endang.sandi” dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/endang.sandi/> yang telah diekstrak ke dalam 1 (satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) lembar gambar tangkapan layar /atau screenshoot yang bermuatan kesusilaan dan 3 (tiga) lembar tangkapan layar / atau



screenshoot yang berisi percakapan. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 00.06 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kos Anggrek yang beralamat di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjaramsin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut sewaktu terdakwa [REDACTED] yang merupakan mantan pacar dari saksi [REDACTED] berada dikos-kosannya di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa mengirimkan 2 (dua) kali tangkapan layar atau screenshoot foto saksi [REDACTED] [REDACTED] yang menggambarkan saksi [REDACTED] terlihat telanjang kelihatan payudara dan wajah saksi ke akun instagram "[REDACTED] milik saksi [REDACTED] dengan nama "endang.sandi" yang ter login dengan 1 (satu) Unit Handphone Redmi A1 warna hitam, dengan No Imei : 866681063506364, Imei 2 : 866681063506372 dengan nomor panggil 085787516700, dan setelah mengirimkan screenshot / tangkapan layar yang menggambarkan



ketelanjangan tersebut, terdakwa di akun instagram endangsandi1 juga mengatai saksi [REDACTED] dengan kata-kata “anjing”, dan “lonte”, serta kata-kata “balikin hp orang lonte biadab” ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wita terdakwa melalui akun intagram “anjingh2023” ada mengirimkan DM (direct message) tangkapan layar / screenshoot dan video yang bermuatan kesusilaan yang menggambarkan ketelanjangan saksi [REDACTED] ke akun instagram “amiie_pasha” milik saksi [REDACTED] dan pada saat itu akun intagram “amiie_pasha” terkoneksi dengan handphone Iphone11 Pro max denggan warna midnigth Green dengan nomor panggil 0819 0800 4888, dimana [REDACTED] adalah teman dari saksi [REDACTED] ;
- Bahwa Screenshot atau tangkapan layar tersebut yang dikirim terdakwa [REDACTED] tersebut sebenarnya dari beberapa video yang dibuat oleh terdakwa sewaktu masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi [REDACTED] [REDACTED] yang kemudian diedit dan dibuat screenshot oleh terdakwa lalu dikirim ke [REDACTED] dan juga teman [REDACTED] yang bernama [REDACTED] dimana maksud dan tujuan terdakwa mengirim screenshot /tangkapan layar yang bermuatan kesusilaan tersebut karena waktu itu antara terdakwa dan juga [REDACTED] dengan terdakwa sedang ada permasalahan sehingga nomor telepon terdakwa diblokir oleh saksi [REDACTED], dan maksud serta tujuan terdakwa [REDACTED] membuat video tersebut agar saksi [REDACTED] tidak meninggalkan terdakwa dan apabila [REDACTED] meninggalkan terdakwa maka video tersebut akan disebarakan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam secreenshoot tersebut juga ada percakapan yang isinya “mau liat vid endang yg viral kk?” . tangkapan layar tersebut terdakwa kirim dengan menggunakan akun instagram yang terdakwa buat dengan nama “endangsandi1”, serta terdakwa kirim ke akun instagram amiie_pasha yang merupakan teman [REDACTED];
- Bahwa video yang bermuatan kesusilaan yang terdakwa simpan di Handphone Iphone XR warna hitam milik terdakwa dan dalam pembuatan video tersebut terdakwa sudah mengetahui satu sama lain, terdakwa membuat video tersebut atas dasar kemauan kami berdua



dan dapat saya tambahkan dengan alasan agar hubungan terdakwa tetap berlanjut dengan [REDACTED], dan terdakwa ada mengirim video tersebut ataupun tangkapan layarnya kepada akun instagram amiie_pasha dan akun instagram endang.sandi. dan terdakwa mengetahui video yang terdakwa buat tersebut memang mengandung muatan kesusilaan;

- Bahwa instagram yang ter login di handphone terdakwa ada 3 (tiga) buah instagram yaitu akun instagram drakk_ , akun instagram anjinh2023 dan akun instagram [REDACTED]. Untuk akun instagram drakk_ ,akun instagram anjinh2023 dan akun instagram [REDACTED] tersebut milik terdakwa, dan terdakwa yang membuatnya. Untuk akun instagram drakk_ terdakwa membuat dengan perangkat handphone Iphone XR warna hitam, dengan passwordnya 1103lontar, tertaut dengan mail indrawahyudiansyah25@gmail.com sedangkan akun Instagram anjinh2023 terdakwa membuatnya dengan perangkat handphone Iphone XR warna hitam dengan passwordnya 1103lontar, tertaut dengan mail indrawahyudiansyah26@gmail.com, untuk akun Instagram endangsandi1 terdakwa membuatnya dengan perangkat handphone Iphone XR warna hitam, dengan passwordnya 1103lontar tertaut dengan mail indra.wahyudiansyah@icloud.com;

Perbuatan ia terdakwa [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ada membuat laporan polisi tanggal 20 Januari 2023 atas adanya tangkapan layar atau screenshot foto Saksi yang menggambarkan Saksi terlihat telanjang kelihatan payudara dan wajah, yang Saksi terima di akun instagram "[REDACTED]"
- Bahwa Saksi menerima screenshot atau tangkapan layar tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 Wita. bertempat



di Kos kosan Saksi yang berada di Banjar Indah Permai Kel.Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa akun instagram endangsandi1 ada mengirim 2 kali screenshoot kepada Saksi dengan screenshoot yang sama, setelah mengirim screenshot akun instagram endangsandi1 juga mengatai Saksi dengan kata-kata “anjing”, dan “lonte”, dan ada kata-kata “balikin hp orang lonte biadab”;
- Bahwa selain Saksi ada teman saksi yang bernama Ami dengan akun instagram amiie_pasha juga menerima screenshot yang sama dengan yang Saksi terima;
- Bahwa benar saksi menerangkan menerima screenshot tersebut diinstagram milik saksi dengan nama “endang.sandi” yang ter login dengan 1 (satu) Unit Handphone Redmi A1 warna hitam, dengan No Imei : 866681063506364, Imei 2 : 866681063506372 dengan nomor panggil 085787516700 ;
- Bahwa Saksi ada mengkonfirmasi kepada pemilik akun “amiie_pasha”, dan menurut pemilik akun tersebut sdri. Ami bahwa memang benar ada menerima kiriman screenshot yang sama seperti yang Saksi terima yang mana screenshot tersebut mengandung muatan kesusilaan, tetapi akun instagram yang mengirim beda dengan yang mengirim ke akun instagram Saksi, untuk akun yang mengirim ke akun instagram Ami nama akun istagramnya “anjingh2023”;
- Bahwa dua akun instagram yang berbeda yang telah mengirim screenshoot yang bermuatan kesusilaan kepada Saksi dengan akun instagram “endangsandi1” sedangkan mengirim screenshot ke teman sdri. Ami dengan akun instagram “anjingh2023, dari kedua akun tersebut saksi mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa screenshot yang dikirim oleh Terdakwa tersebut sebenarnya dari beberapa video yang dibuat oleh Terdakwa sewaktu bersama Saksi yang kemudian diedit dan dibuat screenshot kemudian dikirim ke Saksi dan sdri. Ami;
- Bahwa Terdakwa sampai mengirim screenshot yang bermuatan kesusilaan tersebut karena waktu itu Saksi dengan Terdakwa sedang ada masalah karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, sehingga nomor telfonnya Saksi blokir;
- Bahwa Terdakwa membuat video tersebut dengan menggunakan hanphone Iphone XR warna hitam miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacar, untuk pembuatan video tersebut tersebut awal mula Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui setelah Terdakwa sudah merekam, dan saksi kenal dengan Terdakwa di salah satu tempat hiburan malam di Banjarmasin yang kemudian berlanjut sehingga Saksi dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat video tersebut supaya Saksi tidak meninggalkan Terdakwa dan kalau meninggalkan maka video tersebut akan disebar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan ada menerima DM (direct message) instagram berupa Video yang bermuatan kesusilaan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekita pukul 23.00 Wita;
- Bahwa Saksi menerima video dan tangkapan layar tersebut dari akun instagram " anjinh2023" tetapi tidak Saksi buka, kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wita. sewaktu dikantor TOPGROWT yang berada di Jalan A Yani Km 5 Kota Banjarmasin, baru Saksi buka DM (direct message) instagram tersebut, setelah dibuka DM (direct message) instagram Saksi kenal dengan orang yang divideo tersebut, yang mana yang ada divideo tersebut untuk yang perempuan adalah sdri. [REDACTED] sedangkan yang laki-laki Saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat mengkonfirmasi [REDACTED] yang lebih dulu menayakan kepada Saksi mengenai screenshot yang bermuatan kesusilaan tersebut kepada Saksi, karena Saksi I juga menerima screenshoot tersebut sehingga menanyakan kepada Saksi apakah Saksi juga menerima screenshoot yang bermuatan kesusilaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirim screenshoot yang bermuatan kesusilaan tersebut, yang Saksi tahu bahwa orang tersebut mengirim dengan menggunakan media sosial instagram dengan akun " anjinh2023" , pada waktu itu Saksi menerima dengan menggunakan Hanphone Iphone 11 pro max dengan warna midnight green dengan nomor panggil 0819 0800 4888, akun "anjinh2023 " tersebut mengirim ke akun instagram milik Saksi dengan nama akun "amiie_pasha;
- Bahwa screenshoot yang dikirim akun anjiingh2023 sudah tidak ada diakun Saksi karena pesan tersebut sudah ditarik oleh pemilik akun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi sempat membuat tangkapan layar/screenshot kemudian Saksi kirim ke Saksi I melalui chat whatsapp;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman karena perkara penganiayaan terhadap Saksi I dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa mengirim hasil screeshot / tangkapan layar yang mengandung muatan kesusilaan, yang mana dalam screenshoot tersebut juga ada percakapan yang isinya "mau liat vid endang yg viral kk?". tangkapan layar tersebut Terdakwa kirim dengan menggunakan akun instagram yang Terdakwa buat dengan nama "endangsandi1" Terdakwa kirim ke instagram milik sdri. Endang Sandi dengan nama instagram "endang.sandi" untuk tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2023;
- Bahwa Screenshot / tangkapan layar tersebut Terdakwa buat setelah Terdakwa mengirim ke akun instagram amiie_pasha, Terdakwa mengirim video dan tangkapan layar kepada akun instagram amiie_pasha dengan menggunakan akun instagram yang Terdakwa buat yaitu akun instagram "anjingh2023" pada tanggal lupa bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi I dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menjalin hubungan dengannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I pertama kali pada tanggal 16 November 2022 kenalnya di salah satu club malam yang ada di Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa memang ada membuat video yang bermuatan kesusilaan yang disimpan di Handphone Iphone XR warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa membuat video tersebut atas dasar kemauan Terdakwa berdua dengan Saksi I dan alasan membuat video tersebut agar hubungan Terdakwa dengan Saksi I tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim video tersebut ataupun tangkapan layarnya kepada akun instagram amiie_pasha dan akun instagram [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengirim video dan ataupun tangkapan layar tersebut dengan menggunakan Handphone dengan merk Iphone XR warna Hitam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat membuat video tersebut di penginapan yang ada di kota Banjarbaru, dan waktu Terdakwa membuat video tersebut kisaran waktunya yaitu sekitar pukul 17.00 Wita. dan durasi video awal tersebut Terdakwa membuat video nya sekitar 7 (tujuh) detik;
- Bahwa untuk screanshot yang Terdakwa buat tersebut sebenarnya adalah video yang sebelumnya dibuat sewaktu bersama dengan Saksi I;
- Bahwa instagram yang ter login di handphone Terdakwa ada 3 (tiga) buah instagram yaitu akun instagram drakk_., akun instagram anjinh2023 dan akun instagram [REDACTED];
- Bahwa untuk akun instagram drakk_., akun instagram anjinh2023 dan akun instagram endangsandi1. tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa untuk Akun instagram drakk_. Terdakwa membuat dengan perangkat handphone Iphone XR warna hitam, untuk membuatnya kapan Terdakwa lupa, paswordnya 1103lontar, tertaut dengan mail [REDACTED]25@gmail.com. Akun Instagram anjinh2023 Terdakwa membuat dengan perangkat handphone Iphone XR warna hitam, untuk membuatnya kapan saya lupa, pasworndya 1103lontar, tertaut dengan mail [REDACTED]26@gmail.com. Akun nstagram endangsandi1 Terdakwa membuat perangkat handphone Iphone XR warna hitam, untuk membuatnya kapan Terdakwa lupa, paswordnya 1103lontar, tertaut dengan mail [REDACTED]@icloud.com
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada memiliki beberapa akun diantaranya Akun facebook : [REDACTED]. Akun Telegram : njinh. Akun Tiktok : drakkkk;
- Bahwa Terdakwa memiliki handphone hanya 1 (satu) yaitu Handphone IPHONE XR 64 Gb warna hitam dengan nomor terpasang 85748467297 dan nomor imei 353071109700041;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akunnya tidak pernah di gunakan orang lain yang Terdakwa ingat hanya Terdakwa yang menggunakan akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan [REDACTED]@icloud .com dengan passwordnya 1103lontar, dan icloud tersebut yang tertaut dengan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut tidak ada Terdakwa dari awal, sedangkan tangkapan layar tersebut sebenarnya awalnya adalah video kemudian Terdakwa buat menjadi tangkapan layar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam tangkapan layar tersebut berisi foto Saksi I sedang memegang alat kelamin Terdakwa dan Saksi I waktu itu dalam keadaan telanjang, ada juga untuk video terlihat Terdakwa sedang duduk dipinggir ranjang sedangkan Saksi I memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hndphone Iphone XR 64 Gb warna hitam, dengan nomor seri DX4YN4HWKXKN dan No Imei : 35 307110 9700041;
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat nomor 085748467297;
- 1 (satu) akun Instagram atas nama akun "anjingh2023" dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/anjingh2023/> yang telah diekstrak ke dalam 1 (satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun instagram atas nama akun "endangsandi1" dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/██████████1/?next=%2F> yang telah diekstrak kedalam 1(satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun elektronik mail dengan alamat ██████████26@gmail.com dengan alamat tautan <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox> berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun elektronik mail dengan alamat "██████████@icloud.com" dengan alamat tautan <https://www.icloud.com/berikut> 1 (satu) lembar hasil cetaknya;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi A1 warna hitam, dengan No Imei : 866681063506364, Imei 2 : 866681063506372;
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat nomor 085787516700;
- 1(satu) akun Instagram atas nama akun "██████████" dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/endang.sandi/> yang telah diekstrak ke dalam 1 (satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) lembar gambar tangkapan layar /atau screenshoot yang bermuatan kesusilaan dan 3 (tiga) lembar tangkapan layar / atau screenshoot yang berisi percakapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I ada membuat laporan polisi tanggal 20 Januari 2023 atas adanya tangkapan layar atau screenshot fotonya yang menggambarkan Saksi I terlihat telanjang, kelihatan payudara dan wajah yang diterimanya di akun instagram "endangsandi1";
- Bahwa Saksi I menerima screenshot atau tangkapan layar tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 Wita. bertempat di Kos kosannya yang berada di Banjar Indah Permai Kel.Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa akun instagram [REDACTED] tersebut ada mengirim 2 kali screenshot kepada Saksi I dengan screenshot yang sama, setelah mengirim screenshot akun instagram endangsandi1 juga mengatai Saksi I dengan kata-kata "anjing", dan "lonte", dan ada kata-kata "balikin hp orang lonte biadab";
- Bahwa selain Saksi I ada temannya yang bernama Saksi II dengan akun instagram amiie_pasha juga menerima screenshot yang sama dengan yang diterima oleh Saksi I;
- Bahwa Saksi I menerima screenshot tersebut diinstagram miliknya dengan nama "[REDACTED]" yang ter login dengan 1 (satu) Unit Handphone Redmi A1 warna hitam, dengan No Imei : 866681063506364, Imei 2 : 866681063506372 dengan nomor panggil 085787516700 ;
- Bahwa Saksi I ada mengkonfirmasi kepada pemilik akun "amiie_pasha", dan menurut pemilik akun tersebut Saksi II menyatakan ada menerima kiriman screenshot yang sama seperti yang diterima Saksi Endang Sandi, dimana screenshot tersebut mengandung muatan kesusilaan, tetapi akun instagram yang mengirim beda dengan yang mengirim ke akun instagram Saksi Endang Sandi, dimana akun instagram yang mengirim bernama "anjingh2023";
- Bahwa dua akun instagram yang berbeda yang telah mengirim screenshot yang bermuatan kesusilaan kepada Saksi Endang sandi dengan akun instagram "endangsandi1" sedangkan mengirim screenshot ke teman Saksi II dengan akun instagram "anjingh2023, dari kedua akun tersebut Saksi I mengarah kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini untuk pelibatan publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa screenshot yang dikirim oleh Terdakwa tersebut sebenarnya dari beberapa video yang dibuat oleh Terdakwa sewaktu bersama Saksi I yang kemudian diedit dan dibuat screenshot kemudian dikirim ke Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa mengirim screenshot yang bermuatan kesusilaan tersebut karena waktu itu Saksi I dengan Terdakwa sedang ada masalah karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I, sehingga nomor telfonnya oleh Saksi I di blokir;
- Bahwa Terdakwa membuat video tersebut dengan menggunakan handphone Iphone XR warna hitam miliknya;
- Bahwa hubungan Saksi Endang Sandi dengan Terdakwa adalah pacar, untuk pembuatan video tersebut tersebut awal mula Saksi I tidak tahu dan baru mengetahui setelah Terdakwa sudah merekam, dan Saksi I kenal dengan Terdakwa di salah satu tempat hiburan malam di Banjarmasin yang kemudian berlanjut sehingga Saksi dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat video tersebut supaya Saksi I tidak meninggalkan Terdakwa dan kalau meninggalkan Terdakwa, maka video tersebut akan disebar;
- Bahwa Terdakwa mengirim dan menyebarkan foto dan video yang bermuatan kesusilaan tanpa ada izin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perorangan/pribadi kodrati, abik WNI ataupun WNA atau Badan Hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu, sedangkan menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada



suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “waarschijnlijkheden theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet” (kesengajaan), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satohid Kartanegara, S.H. dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingstheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan



(oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet (kesengajaan) sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Endang Sandi ada membuat laporan polisi tanggal 20 Januari 2023 atas adanya tangkapan layar atau screenshot fotonya yang menggambarkan Saksi Endang Sandi terlihat telanjang, kelihatan payudara dan wajah yang diterimanya di akun instagram “endangsandi1”;

Menimbang, bahwa Saksi I menerima screenshot atau tangkapan layar tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.06 Wita. bertempat di Kos kosannya yang berada di Banjar Indah Permai Kel.Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Bahwa akun instagram [REDACTED] tersebut ada mengirim 2 kali screenshot kepada Saksi I dengan screenshot yang sama, setelah mengirim screenshot akun instagram endangsandi1 juga mengatai Saksi I dengan kata-kata “anjing”, dan “lonte”, dan ada kata-kata “balikin hp orang lonte biadab”;



Menimbang, bahwa selain Saksi I ada temannya yang bernama Saksi II dengan akun instagram amiie_pasha juga menerima screenshot yang sama dengan yang diterima oleh Saksi I. Bahwa Saksi I menerima screenshot tersebut diinstagram miliknya dengan nama "endang.sandi" yang ter login dengan 1 (satu) Unit Handphone Redmi A1 warna hitam, dengan No Imei : 866681063506364, Imei 2 : 866681063506372 dengan nomor panggil 085787516700. Bahwa Saksi I ada mengkonfirmasi kepada pemilik akun "amiie_pasha", dan menurut pemilik akun tersebut yaitu Saksi II menyatakan ada menerima kiriman screenshot yang sama seperti yang diterima Saksi I, dimana screenshot tersebut mengandung muatan kesusilaan, tetapi akun instagram yang mengirim beda dengan yang mengirim ke akun instagram Saksi I, dimana akun instagram yang mengirim bernama "anjingh2023" dan dua akun instagram yang berbeda yang telah mengirim screenshot yang bermuatan kesusilaan kepada Saksi I dengan akun instagram "endangsandi1" sedangkan mengirim screenshot ke teman Saksi II dengan akun instagram "anjingh2023, dari kedua akun tersebut Saksi I mengarah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa screenshot yang dikirim oleh Terdakwa tersebut sebenarnya dari beberapa video yang dibuat oleh Terdakwa sewaktu bersama Saksi I yang kemudian diedit dan dibuat screenshot, kemudian dikirim ke Saksi I dan Saksi II. Bahwa Terdakwa mengirim screenshot yang bermuatan kesusilaan tersebut karena waktu itu Saksi I dengan Terdakwa sedang ada masalah karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I, sehingga nomor telfonnya oleh Saksi I di blokir;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi I dengan Terdakwa adalah pacar dan untuk pembuatan video tersebut awal mulanya Saksi I tidak tahu dan baru mengetahui setelah Terdakwa sudah merekam, dan Saksi I dan berdasarkan keterangannya tujuan Terdakwa membuat video tersebut supaya Saksi I tidak meninggalkan Terdakwa dan kalau meninggalkan Terdakwa, maka video tersebut akan disebar dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan dengan mengirim dan menyebarkan foto dan video yang bermuatan kesusilaan tanpa ada izin dari Saksi I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka



Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR 64 Gb warna hitam, dengan nomor seri DX4YN4HWKXKN dan No Imei : 35 307110 9700041,1 (satu) buah kartu sim Indosat nomor 085748467297;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) akun Instagram atas nama akun "anjingh2023" dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/anjingh2023/> yang telah diekstrak ke dalam 1 (satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun instagram atas nama akun [REDACTED] dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/endangsandi1/?next=%2F> yang telah diekstrak kedalam 1(satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun elektronik mail dengan alamat indrawahyudiansyah26@gmail.com dengan alamat tautan <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox> berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) akun elektronik mail dengan alamat "[REDACTED]@icloud.com" dengan alamat tautan <https://www.icloud.com/> berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi A1 warna hitam, dengan No Imei : 866681063506364, Imei 2 : 866681063506372, 1 (satu) buah kartu sim Indosat nomor 085787516700;

Dikembalikan kepada saksi I;

- 1(satu) akun Instagram atas nama akun "[REDACTED]" dengan alamat tautan [https://www.instagram.com/\[REDACTED\]/](https://www.instagram.com/[REDACTED]/) yang telah diekstrak ke dalam 1 (satu) unit flasdisk berikut 1 (satu) lembar hasil cetaknya, 1 (satu) lembar gambar tangkapan layar/atau screenshoot yang bermuatan kesusilaan dan 3 (tiga) lembar tangkapan layar / atau screenshoot yang berisi percakapan;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Yusriansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Yusriansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H. dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Daryoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANDI, S.H., M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

RUSTAM PARLUHUTAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)